

Als Deutsche in Deutschland Asyl suchten; Die vergessene Entstehungsgeschichte des umkämpften Artikels 16 im Grundgesetz VON MICHAEL MAYER

Die ZEIT (inklusive ZEIT Magazin)

23. Mai 2024

Copyright 2024 Zeitverlag Gerd Bucerius GmbH & Co. Alle Rechte vorbehalten



Section: GESCHICHTE; Als Deutsche in Deutschland Asyl suchten; S. 15; Ausg. 23

Length: 2193 words

Byline: Michael Mayer

Body

Vier schlichte Worte, beinahe bekenntnishaft klingen sie: »Politisch Verfolgte genießen Asylrecht.« So steht es im Grundgesetz, Artikel 16 a, Absatz 1. Der Parlamentarische Rat, der von September 1948 bis Mai 1949 über das Grundgesetz beriet, habe damit etwas völlig Neues geschaffen, lautet die gängige Einschätzung. Von einem »Sonderweg«, eingeschlagen, um ausländischen Verfolgten umfassend Schutz zu gewähren, sprach unlängst der Historiker Heinrich August Winkler. Sein Kollege, der Migrationsforscher Klaus Bade, hat den Artikel 16 sogar als »die historische Antwort der Deutschen auf die Erfahrungen des Nationalsozialismus« bezeichnet.

Vertieft man sich in die Protokolle des Parlamentarischen Rates und rekonstruiert man die Debatten, die vor 75 Jahren die Entstehung des Grundgesetzes begleiteten, ergibt sich ein anderes Bild. Zwar ist das Grundrecht auf Asyl bis heute eine besondere Errungenschaft der westdeutschen Demokratie, aber es war seinerzeit weniger eine Lehre aus der NS-Zeit als eine Reaktion auf die Herausforderungen der Nachkriegsjahre. Dem Parlamentarischen Rat ging es daher nicht vorrangig um ausländische Verfolgte - sondern um deutsche.

»Die Gewährung des Asylrechts für politisch verfolgte Ausländer erscheint als zu weitgehend«, betonte am 16. November 1948 der Redaktionsausschuss des Rates und legte stattdessen folgenden Entwurf für einen Asylartikel vor: »Jeder Deutsche, der wegen seines Eintretens für Freiheit, Demokratie, soziale Gerechtigkeit oder Weltfrieden verfolgt wird, genießt im Bundesgebiet Asylrecht.«

Ein Asylrecht für Deutsche? Ja, um verfolgten Deutschen aus der sowjetischen Besatzungszone (SBZ) Schutz zu gewähren. Darum drehte sich die Debatte im Kern. Heute ist dies so gut wie vergessen. Damals war es alles andere als ein Geheimnis. So heißt es 1955 in einer Entscheidung des Bundesgerichtshofs, dass sich die Väter und Mütter des Grundgesetzes vorwiegend mit der Frage befasst hätten, »ob deutschen Staatsbürgern [Asyl] zustehe«. Und der Justizminister von Baden-Württemberg, Viktor Renner (SPD), behauptete am 10. Oktober 1952 im Bundesrat mit Blick auf das Asylrecht, »dass eben die Ausländer nicht gemeint waren, sondern nur Deutsche«.

Den Hintergrund dieser Debatte bildete die innerdeutsche Fluchtkrise, die sich nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelt hatte: Seit Jahresbeginn 1947 flohen immer mehr Menschen aus der SBZ in die Westzonen, da sich ihre

Als Deutsche in Deutschland Asyl suchten Die vergessene Entstehungsgeschichte des umkämpften Artikels 16 im Grundgesetz VON MICHAEL MAYER

Lebensbedingungen massiv verschlechterten und die politische Verfolgung zunahm. Vor allem Niedersachsen war aufgrund seiner langen Demarkationslinie zur sowjetischen Zone von illegalen Einreisen betroffen. Dennoch hatte die britische Besatzungsmacht angeordnet, dass alle SBZ-Flüchtlinge in der britischen Zone aufgenommen werden müssen. Mit mehr als zwei Millionen Flüchtlingen und Vertriebenen war Niedersachsen bald regelrecht überfüllt. Am 7. Mai 1947 erließ die niedersächsische Regierung deshalb mit britischer Zustimmung eine Verordnung, wonach nur noch politisch Verfolgte, die »einen Nachweis hierfür erbringen«, Aufnahme finden sollten. Von diesem Zeitpunkt an mussten SBZ-Flüchtlinge ein Asylverfahren durchlaufen. Wer keine Verfolgung nachweisen konnte, durfte nicht bleiben. Das Ziel der neuen Verfahren (die bald auch die anderen Länder der britischen Zone übernahmen) war also ein doppeltes: Sie sollten Verfolgte schützen und zugleich die Zuwanderung reduzieren. Mindestens zwei Drittel der Flüchtlinge wurden fortan zurückgeschickt.

Anders war die Lage in der amerikanischen Zone. Die US-Behörden schoben illegal eingereiste SBZ-Flüchtlinge sofort wieder ab. Selbst politisch Verfolgte verschonten sie in der Regel nicht. Allein im Sommer 1947 griffen amerikanische Grenzschützer monatlich rund 36.000 Flüchtlinge auf und übergaben sie den sowjetischen Grenzbeamten.

Die Länder in der US-Zone begrüßten dieses Vorgehen, forderten aber Ausnahmen für politisch Verfolgte. Deshalb führten sie im Frühjahr 1947 informelle Anerkennungsverfahren ein, um Flüchtlinge im Einzelfall schützen zu können. Die Korrespondentin der *New York Herald Tribune*, Marguerite Higgins, berichtete am 24. Juli 1947, dass die deutschen Beamten US-Militärgouverneur Lucius D. Clay durch diese Praxis dazu bewegen wollten, »seine Haltung etwas zu modifizieren«. Kurz darauf bat der stellvertretende bayerische Ministerpräsident Wilhelm Hoegner Clay im Namen der Länder darum, »eine Ausnahme für die zwei bis drei Prozent der illegalen Zuwanderer zu machen, die sich in der Situation befänden, nach ihrer Rückkehr nach Sibirien oder in andere Gegenden verschickt zu werden«. Doch der Militärgouverneur blieb hart. Er müsse darauf bestehen, »dass alle zurückgehen«.

Die Länder der britischen und der amerikanischen Zone hatten also überaus unterschiedliche Motive für ihre Asylpolitik. Da sich ihre Ziele aber mit demselben Mittel erreichen ließen - mit Anerkennungsverfahren für Geflüchtete -, einigten sie sich schon im Sommer 1947 auf ein einheitliches Asylprozedere: die einen, um mehr Flüchtlinge abschieben zu können, die anderen, um einige wenige vor der Abschiebung zu retten. 1948 schlossen sich auch die Länder der französischen Zone an.

Der am 1. September 1948 zusammengetretene Parlamentarische Rat baute auf dieser Politik der westdeutschen Länder auf. Unumstritten war dabei, dass nicht nur deutsche, sondern auch ausländische Verfolgte Schutz finden sollten. So betonte etwa der spätere hessische Ministerpräsident Georg-August Zinn (SPD): »Der politisch verfolgte Ausländer soll Asylrecht bei uns haben.« Ausländer aber standen nicht im Mittelpunkt der Debatte, da die Westzonen für die meisten ausländischen Flüchtlinge nach dem Krieg nur eine Durchgangsstation waren.

Nur: Wenn sich die Diskussion vor allem um deutsche Flüchtlinge drehte, weshalb schlug sich dies nicht im Asylartikel nieder? Weshalb dann die neutrale Formulierung »Politisch Verfolgte genießen Asylrecht«, auf die sich der Grundsatzausschuss des Parlamentarischen Rats bereits am 23. September 1948 einigte?

»Diese Dinge sind so prekär«, erklärte der Ausschussvorsitzende Hermann von Mangoldt (CDU), »dass wir sie in der Öffentlichkeit nicht behandeln können.« Man müsse verhindern, dass aufgrund des Asylartikels »eine Diskussion über innerdeutsche Fragen entsteht, die gefährlich werden könnte«. Nicht nur Mangoldt befürchtete, dass ein explizites Asylrecht für SBZ-Flüchtlinge die sowjetische Zone indirekt zum »Ausland« erklären würde. Schließlich wurde Asyl gemeinhin nur Ausländern gewährt. Mit der neutralen Formulierung war diese Klippe umschifft. Zudem hätten die Besatzungsmächte ein Asylrecht nur für Deutsche nicht akzeptiert.

Die vier bekenntnishaften Worte waren also mit einem Hintergedanken verbunden: Sie sollten insbesondere den »Bewohnern der russischen Zone unter allen Umständen Schutz« bieten, wie Mangoldt es ausdrückte. Deshalb wurde das Asylrecht auch in den Grundrechtekatalog aufgenommen.

Nicht allen gefiel diese Strategie. So kritisierte das Land Bayern im Oktober 1948, der vorgelegte Entwurf könne so verstanden werden, »dass er sich auf Nichtdeutsche bezieht«. Grundrechte im Sinne des Grundgesetzes könnten

Als Deutsche in Deutschland Asyl suchten Die vergessene Entstehungsgeschichte des umkämpften Artikels 16 im Grundgesetz VON MICHAEL MAYER

aber »nur Deutschen zustehen.« Asylregelungen für Ausländer seien deshalb »nicht innerhalb der Grundrechte, sondern im Anschluss an sie zu regeln«.

Der Grundsatzausschuss des Parlamentarischen Rates ließ sich auf solche Argumente nicht ein. Er lehnte es entschieden ab, das Asylrecht durch Einschränkungen - etwa hinsichtlich der Staatsangehörigkeit oder der Fluchtgründe - zu begrenzen. Sonst, so warnte Hermann von Mangoldt, »kann die Polizei an der Grenze machen, was sie will«. Mangoldt befürchtete, dass die Grenzbeamten eine faktische Vorprüfung durchführen und Verfolgten die Einreise verweigern könnten. Damit werde »das Asylrecht vollkommen unwirksam«. Er erinnerte in diesem Zusammenhang an die rigide Politik der Schweiz, die während des Nationalsozialismus viele deutsche Flüchtlinge an der Grenze abgewiesen hatte.

Wichtiger als diese historische Lehre aber war etwas anderes: Der Parlamentarische Rat wusste, dass die westdeutschen Länder alles taten, um möglichst wenige SBZ-Flüchtlinge aufnehmen zu müssen. Deshalb wollte er einer allzu restriktiven Asylpraxis vorbeugen: Der weit gefasste Satz »Politisch Verfolgte genießen Asylrecht« sollte verhindern, dass die Länder ihre Aufnahmekriterien allzu eng fassen.

Die westdeutsche Ministerialbürokratie war damit alles andere als einverstanden.

Überdies hatte sie ein verfassungstechnisches Problem zu lösen, denn Artikel 11 des Grundgesetzes garantierte allen Deutschen das Recht auf Freizügigkeit - also auch den Deutschen aus der DDR, die damit de facto ein Recht auf Einreise ins Bundesgebiet hatten. Der Parlamentarische Rat hatte dieses Problem vorhergesehen: Artikel 16 sollte es lösen und die Freizügigkeit an ein Asylverfahren koppeln. Doch die Bundesregierung war entschlossen, Artikel 16 zu umgehen. Zu diesem Zweck erließ sie 1950 das Notaufnahmegesetz: Es gestattete, wie Artikel 16, nur politisch verfolgten Deutschen den Aufenthalt in der Bundesrepublik - formulierte dafür aber strengere Auflagen: Ein Asylrecht sah es nämlich vor allem für DDR-Bürger vor, die »wegen einer drohenden Gefahr für Leib und Leben« fliehen mussten.

Bereits im Juli 1949 hatten sich die Länder darauf geeinigt, monatlich höchstens 2.840 Flüchtlinge aus der SBZ aufzunehmen. Um diese Quote einzuhalten, mussten die Behörden die Asylverfahren entsprechend strikt handhaben. Das Notaufnahmegesetz schuf die nötige rechtliche Grundlage dafür.

Allerdings zeigte sich schon bald, dass dies an der Situation selbst wenig änderte, denn die abgelehnten Asylsuchenden konnten nicht einfach in die DDR abgeschoben werden - das war im Kalten Krieg politisch schlicht nicht opportun. Wer nicht anerkannt wurde, lebte fortan illegal im Bundesgebiet und hatte trotz deutscher Staatsangehörigkeit weder das Wahlrecht noch Anspruch auf Versorgungsleistungen wie Renten und Pensionen. Bis 1955 betraf dies fast 400.000 DDR-Flüchtlinge.

Am Ende ließ sich das »Illegalenproblem« nur durch liberalere Asylverfahren lösen. Von 1958 an lag die Ablehnungsquote bei unter zwei Prozent. Zugleich wurden viele zuvor Abgelehnte nachträglich anerkannt. Das »Wirtschaftswunder« mit seinem Hunger nach Arbeitskräften erleichterte diese Liberalisierung: Die meisten DDR-Flüchtlinge waren jung und auf dem Arbeitsmarkt begehrt. 1961 schließlich versiegte der Zustrom von Flüchtlingen aus der DDR - durch den Mauerbau. Es ist nicht ohne Ironie, dass Artikel 16 GG letztlich nie dazu verwendet wurde, wofür er ursprünglich geschaffen worden war.

Auch bei den Anerkennungsverfahren für ausländische Asylsuchende spielte er zunächst keine Rolle. Über ihren Asylanspruch entschieden die Behörden stattdessen nach den Maßgaben der Genfer Flüchtlingskonvention, die restriktiver war als die Regelung im Grundgesetz. Unter anderem erlaubte sie es, straffällig gewordene Asylberechtigte abzuschieben.

Ins Gewicht fielen die ausländischen Antragsteller kaum: In den Fünfzigerjahren zählte man durchschnittlich 2.300 Asylsuchende im Jahr, wobei etwa 40 Prozent der Anträge positiv beschieden wurden. Die überwiegende Mehrheit der Asylbewerber stammte aus dem Ostblock. Andere Gruppen wurden von der Genfer Flüchtlingskonvention damals in aller Regel nicht erfasst. Für sie hätte es Verfahren nach Artikel 16 gebraucht. Doch die gab es nicht.

Als Deutsche in Deutschland Asyl suchten Die vergessene Entstehungsgeschichte des umkämpften Artikels 16 im Grundgesetz VON MICHAEL MAYER

Erst als von Mitte der Fünfzigerjahre an die Zahl der Geflüchteten aus nichtkommunistischen Ländern zunahm, rückte der Grundgesetzartikel erneut in den Blick. Befördert wurde dies durch das Bundesverwaltungsgericht, das 1957 das Asylrecht im Grundgesetz durch Regelungen aus der Genfer Flüchtlingskonvention begrenzte. Dadurch war die Ministerialbürokratie endlich bereit, Artikel 16 eine tragende Rolle zuzuerkennen. 1965 führte man die entsprechenden Asylverfahren ein.

Dass der Asylartikel doch noch Anwendung fand, lag auch daran, dass weiterhin nur wenige Flüchtlinge kamen. Zwischen 1960 und 1975 beantragten im Schnitt 5.560 Menschen pro Jahr Asyl in der Bundesrepublik. Erst danach schnellten die Zahlen in die Höhe, auf bis zu 107.818 (1980). In den Achtzigerjahren erhielten dabei im Mittel 65 Prozent der anerkannten Antragsteller Asyl nach Artikel 16 (die übrigen nach der Genfer Flüchtlingskonvention, die seit 1967 auf sämtliche Verfolgte angewendet werden kann). Dann brach der Jugoslawienkrieg aus: Hunderttausende Kriegsflüchtlinge suchten Schutz in Deutschland - und nach einer heftig geführten Debatte wurde das Asylrecht 1993 mit dem sogenannten Asylkompromiss massiver beschnitten als je zuvor.

Seither ist der umkämpfte Artikel (nun unter der Ziffer 16 a) in der Praxis wieder so gut wie bedeutungslos geworden. 2023 erkannte das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge insgesamt 16,3 Prozent aller Antragsteller als asylberechtigt an. Bei lediglich 0,7 Prozent entschied es dies nach Artikel 16 a.

Michael Mayer ist Leiter des Arbeitsbereichs Zeitgeschichte an der Akademie für Politische Bildung Tutzing. Derzeit habilitiert er sich mit einer Geschichte des Asylrechts im Grundgesetz

Flüchtlinge aus der sowjetischen Besatzungszone auf dem Weg in den Westen (1948/49)

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: zei

Subject: POLITISCHES ASYL (92%); GESCHICHTE (90%); POLITIK (90%); POLITISCHE DEBATTEN (90%); VERFASSUNGSRECHT (90%); DEUTSCHER BUNDESRAT (89%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (89%); GESETZGEBUNG (89%); FLÜCHTLINGSKRISE IN EUROPA (78%); GESETZGEBUNGSORGANE (78%); MINISTER & STAATSEKRETÄRE (78%); POLITISCHE PARTEIEN (78%); REGIERUNGSKABINETTS (78%); ZWEITER WELTKRIEG (70%); SOZIALE GERECHTIGKEIT (67%); GERICHTSHÖFE (64%); DEUTSCHE POLITISCHE PARTEIEN (63%); JUSTIZMINISTERIEN (63%)

Geographic: NIEDERSACHSEN, DEUTSCHLAND (88%); BADEN-WÜRTTEMBERG, DEUTSCHLAND (58%); VEREINIGTES KÖNIGREICH (90%); NORDAMERIKA (79%); DEUTSCHLAND (73%)

Load-Date: May 23, 2024